

POLITICA DE ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

Introducción

La Ley N°20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que en ella se regulan, haciendo responsable a la persona jurídica si estos sean cometidos o perpetrados en el marco de la actividad de la persona jurídica por o con la intervención de alguna de las **siguientes personas**:

- i) Persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la sociedad, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación.
- ii) Persona jurídica que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.

Por lo anterior, es que **EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A.** (en adelante también como "Ferronor S.A.", la "Empresa" o la "Compañía"), puede ser responsable por los delitos que en aquella ley se consagran, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, el Soborno y Corrupción, conforme a la Ley N°20.393.-

Objetivo y compromisos.

El objetivo y compromiso de la Política de Anticorrupción y Soborno (en adelante también como la "Política") es establecer las principales directrices y compromisos de Ferronor S.A. en cuanto a su repudio y combate frente a la corrupción en medios públicos o privados, bajo cualquier forma, así como orientar el comportamiento adecuado de sus trabajadores, colaboradores, directores, grupos de interés o terceros, entre otros y conforme a lo que establece la Ley N°20.393, en respeto absoluto a los valores de Ferronor S.A. y a los más altos niveles de ética e integridad.

Asimismo, Ferronor S.A. asume el compromiso de desarrollar sus actividades con pleno cumplimiento a los principios establecidos en el Código Ético de Ferronor S.A., su Modelo de Prevención de Delitos junto a sus políticas, según corresponda y sean aplicables, que forman parte y complementan esta Política Antisoborno, la cual es aplicable a todas las personas naturales que ocupen un cargo, función o posición en Ferronor S.A., o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación; y/o a la persona(s) jurídica(s) que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su

respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación (todos ellos en adelante también como el “Colaborador” o los “Colaboradores”).

Normas y referencias

- Ley N°20.393.
- Art. 287 Bis y ter del Código Penal.
- Art. 248 y ss del Código Penal.
- Modelo de prevención del delito de Ferronor S.A.
- Política de interacción con Funcionarios Públicos.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
- Política de Compliance de Ferronor S.A.
- Código de Ética de Ferronor S.A.
- Sistema Integrado de Gestión de Ferronor anti soborno.

Declaraciones

Ferronor S.A., por medio del presente escrito viene a ratificar su compromiso con el cumplimiento de todas las leyes de prevención de la corrupción y soborno en los países o regiones en donde realiza o pretende realizar negocios, prohibiendo la práctica de toda clase de soborno (ya sea pagar, recibir o inducir), así como también cualquier otra práctica que lleve a este entendimiento, como ofrecer cualquier ventaja indebida o beneficio, dirigiendo a todos sus colaboradores y a todas las personas o entidades contratadas a cumplir esta Política, y estableciendo también que:

- Es deber de todo Colaborador cumplir el Código Ético de Ferronor S.A.;
- Fomentamos la participación y las consultas realizadas por los Colaboradores a nuestros canales de comunicación (denuncias@ferronor.cl), sin temor a represalias o conductas contraproducentes.
- Ferronor S.A. asegura la total independencia de la función de Compliance para tratar cualquier asunto relativo al soborno y/o corrupción.
- Garantizamos que cualquier falla de cumplimiento a esta Política estará sujeta a la aplicación de medidas disciplinarias ya establecidas en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad de Ferronor S.A., como parte de nuestro Sistema de Gestión Antisoborno, tales como la amonestación verbal, amonestación escrita, multa o desvinculación del trabajador.
- Garantizamos y estimulamos el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión antisoborno.
- Estamos comprometidos con la mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno en todos los niveles de la organización.

Interacciones

En el desarrollo de su actividad ordinaria Ferronor S.A. tiene relaciones constantes con varios órganos del Estado, municipalidades, órganos reguladores, empresas

públicas y privadas, y debe estar debidamente preparada relacionarse y comunicarse con empleados públicos nacional o funcionarios públicos extranjeros y representantes de empresas privadas, para llevar a cabo cada etapa del relacionamiento entre las partes de la manera más adecuada, tanto en materia de transparencia, ética e integridad.

En este sentido, debe ser observado y seguido lo establecido en el Modelo de Prevención de Delitos, Sistema de Prevención del Delito, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, Política de Interacción con Funcionarios Públicos y otros procedimientos aplicables a la prevención y combate de la corrupción y soborno.

1. *Organismos públicos y fiscalizadores.*

En todas las hipótesis de relaciones con organismos públicos y fiscalizadores, los Colaboradores deberán respetar y ceñirse a lo dispuesto en el Modelo de Prevención del Delito, Sistema de Prevención de Delito como también a la política de Interacción con Funcionarios Públicos y el RIOHS, tales como:

- En ningún caso está permitido intentar inducir a un empleado público nacional o funcionario público extranjero, a realizar un acto ilegal o no ético, o para que omita o deje de hacer un acto que es propio de su función.
- No ofrecer, dar y aceptar algo de valor a empleado público nacional o funcionario público extranjero, por cualquier medio, con el fin de obtener negocios o beneficios para la compañía.
- En ningún caso se permite pagar a un proveedor o prestador de servicios cuando se tenga razones para sospechar, que todo o parte del pago puede ser canalizado a un empleado público nacional o funcionario público extranjero a fin de obtener un beneficio para sí o para la compañía.
- No está permitido ofrecer cualquier cosa de valor a un empleado público nacional o funcionario público extranjero para obtener negocios o adjudicación de contratos.
- En ningún caso se permite suministrar regalos, invitaciones u otras ventajas cuando sepa o suponga que al empleado público nacional o funcionario público extranjero no se le permitiría, bajo las regulaciones de la entidad a la que pertenece, aceptar el regalo o la invitación.
- Cualquier sospecha de un incumplimiento al Modelo de Prevención de Delitos debe ser reportada.

2. *Partidos y/o comunidades Políticas.*

Ferronor S.A. no ejerce actividades políticas ni mantiene relaciones de ningún tipo con partidos políticos, entes y/o comunidades políticas.

Ferronor S.A. tampoco financia o financiará campañas políticas.

3. *Empresas privadas.*

No están permitidos los pagos o recibir valores financieros, en contradicción de nuestras políticas aplicables, prohibiéndose cualquier conducta que pueda suponer un acto o intento de corrupción.

Ferronor S.A. no paga, recibe o autoriza el pago de sobornos u otros medios de actuación que sean o puedan ser considerados como favoritismo u otros medios de iniciativa que sean o puedan ser considerados como para facilitar o influir en la materialización de un contrato.

En caso en que un colaborador tenga dudas relacionadas a este tipo de situaciones, debe contactarse directamente con el Encargado de Prevención de Delitos o a través del Canal de Transparencia.

4. *Obsequios, regalos y entretenimiento a Empleados Públicos.*

La entrega o promesa de entrega de regalos, obsequios, ya sean en dinero o no, invitaciones a actividades de entretenimiento u otra forma de potencial corrupción, soborno y/o cohecho a un empleado público nacional o funcionario público extranjero, están estrictamente prohibidos. Lo anterior a su vez se deberá sujetar a la política correspondiente de la Empresa.

5. *Viajes y hospedajes.*

Ferronor S.A. no paga, ofrece, solicita o recibe viajes u hospedajes, sea de carácter profesional o personal, a funcionarios públicos, miembros de entidades fiscalizadoras, o representante de cualquier entidad privada con quien Ferronor S.A. se relacione con la intención de recibir un beneficio.

6. *Relaciones de negocios.*

Las relaciones de negocios con empleados públicos y representantes de cualquier entidad privada con la cual Ferronor S.A. se relacione están permitidas, bajo la condición de ser necesarias para los fines del negocio y en cumplimiento con nuestras políticas vigentes.

7. *Financiamiento de candidaturas y partidos políticos, entre otros.*

Ferronor S.A. no financiará y/o efectuará aportes¹ para campañas electorales y/o políticas, tanto nacionales como en el extranjero. Esta prohibición incluye no solo a los partidos políticos, sino que a cualquier candidato a un cargo de elección popular. Por tanto, Ferronor S.A., se compromete, entre otros, y solamente a modo ilustrativo: (i) No usará fondos para hacer aportes a partidos políticos o candidaturas políticas; (ii) No venderá o dará servicios a precios significativamente inferiores a los del

¹ En conformidad a la ley 19.884, entiéndase por aporte a "todo desembolso o contribución avaluable en dinero y, tratándose de contratos onerosos, las diferencias manifiestas entre el valor de la contraprestación y el precio de mercado"

mercado y/o costumbre ferroviaria, realizando, en la práctica, una donación encubierta; (iii) no prestar servicios y no facturar por ellos, realizando, en la práctica, una donación encubierta; (iv) entre otros.

Colaboradores que actúen en representación de Ferronor S.A.

En todas sus relaciones con Ferronor, los Terceros deben actuar con el más alto nivel de ética e integridad, observando de forma responsable lo dispuesto en esta Política, el MPD y las leyes, actuando, a su vez, debidamente investidas de personería legal y vigente.